

1511337-38.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 15ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO WILLIAN DE CASTILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

THIAGO WILLIAN DE CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 155, §§ 1º e 4º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
15ª Vara Criminal
Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1511337-38.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1511337-38.2022.8.26.0228 - 2022/000601
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO WILLIAN DE CASTILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

THIAGO WILLIAN DE CASTILHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos

artigos 155, §§ 1º e 4º, I, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque segundo a inicial acusatória, no dia 09 de maio de 2022, por volta das 23h45, durante o repouso noturno, na Rua Francisco Luís de Souza Júnior, na altura do nº 102, Barra Funda, nesta cidade e comarca da Capital/SP, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, o veículo Ford Ka, cor cinza, placas FKS7B14, de propriedade da vítima Mayra Roberta de Souza (fls. 72/74).

A denúncia foi recebida (fls. 92/94), o réu foi devidamente citado (fls. 108/109 e 127) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 139).

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 145) e não sendo o caso de suspensão condicional do processo, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas, e o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a absolvição do acusado com o que concordou a defesa.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é improcedente.

Não restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva.

Vieram aos autos o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Termos de Depoimento (fls. 08/09 e 10/11), Termo de Declarações (fls. 12/13), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 14/15 e 16/17) e Relatório Final (fls. 64/65) e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Tais elementos conduzem à absolvição, se não vejamos.

A vítima Mayra Roberta de Souza narrou que estava em casa dormindo e por volta de 23:00 hs recebeu telefonema de sua irmã. A polícia estava entrando em contato consigo para saber se ela havia estacionado o carro na rua e ante a confirmação, a viatura foi até sua residência lhe buscar. Chegando no local, constatou que era seu veículo. Lá lhe informaram que foi um flagrante e lhe levaram para a delegacia. Disseram que avistaram um homem mexendo no carro e quando o abordaram encontraram ferramentas com ele. Afirmou que seu carro já tinha sido arrombado anteriormente. E, desta vez, ao contrário da anterior, ele não ficou danificado. Não informou esse fato na polícia anteriormente. Não levou o veículo para perícia. Nada foi levado de seu veículo.

O policial militar Hamilton de Jesus Pinheiro Júnior, também ouvido em juízo como testemunha, informou que, por volta de 23:00 hs, estavam em patrulhamento no local que tem alto índice de furto de veículos e pertences dentro dos veículos, porque os prédios nos arredores não tem garagem e ficam estacionados na rua. Avistamos o réu encostado no veículo. Pelo horário fizemos a abordagem e com ele encontramos ferramentas. Ele não soube explicar porque estava com as ferramentas. Ele disse que estava pegando reciclagem na região. Negou que tivesse tentado violar o veículo. O veículo tinha indícios de violação. A proprietária reconheceu o veículo e a violação no veículo. Explicou que os furtadores normalmente encostam perto da porta e discretamente fazem o arrombamento. É assim que eles agem. Então quando viram ele encostado, justamente na porta do motorista que estava violada, era certo que ele estava arrombando. Uma das ferramentas estava na mão do acusado, uma chave de fenda e as demais, outras chaves de fenda e um alicate, estavam no bolso dele. Na região também fazem furto de bateria de carro, por isso que usam alicate. Orientaram a vítima para olhar se faltava algo e ela não deu falta de nada.

O policial militar Osvaldo Braga da Silva, ouvido em juízo como testemunha, confirmou o depoimento do seu colega de farda. Acrescentou que as ferramentas estavam em uma mochila junto com ele. Não se recorda, dado o tempo que se passou, se o acusado tinha alguma ferramenta na sua mão. Em relação às ferramentas o réu não explicou mais do que o fato de que as trazia consigo. O réu negou os fatos, disse que não tinha feito nada. Ele estava encostado no veículo. O local é ermo, não há um bar, nada que justificasse ele estar naquele horário encostado no veículo.

Em sede de interrogatório, o réu THIAGO WILLIAN DE CASTILHO negou os fatos. Disse que estava indo para casa. O abordaram há uns dois metros do veículo. O levaram até lá e mostraram o veículo com a porta danificada. As ferramentas estavam dentro da sua mochila. Trabalha com elas como eletricitista. Tinha bebido um pouco na saída do

trabalho no clube de campo. Ali perto.

Desse modo, verifica-se que não restaram suficientemente comprovados os fatos.

Com efeito, não há laudo pericial apto a confirmar a existência de eventual sinal de arrombamento e a vítima, que no dia teria reconhecido a violação do seu veículo, em juízo, esclareceu que o veículo já havia sido arrombado anteriormente e que na data dos fatos não notou nada de diferente além do dano já existente. Além disso, a vítima não levou seu carro para perícia.

O policiais por sua vez, disseram que apenas viram o acusado encostado no veículo e deduziram os fatos porquanto não havia nenhum motivo para estar ali parado no local. Entretanto, não o viram realizando qualquer ato de tentativa.

THIAGO WILLIAN DE CASTILHO negou os fatos, disse que voltava do trabalho e praticava reciclagem.

Como se verifica, portanto, não há elementos que permitam a condenação do acusado. Como bem apontado pelo Ministério Público ainda que o acusado tenha sido encontrado com ferramentas e ainda que tivesse cogitado cometer o furto, o que ele nega, não restaram demonstrados quaisquer atos executórios que permitissem a condenação pelo crime tentado.

Firme é a jurisprudência no sentido de que: "Para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação". (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Deve-se deixar claro, ainda, que as declarações prestadas na fase administrativa, nos termos do disposto no art. 155, do Código de Processo Penal devem ser analisadas e sopesadas com as outras colhidas sob o crivo do contraditório, e tais provas, assim colhidas, não foram suficientes para embasar a condenação do réu.

Desse modo, face ao princípio "in dubio pro réu", como o conjunto da prova não autoriza afirmar a autoria dos crimes, a solução absolutória é que se impõe.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu THIAGO WILLIAN DE CASTILHO das acusações postas na denúncia, para ABSOLVÊ-LO, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022

MANOELA ASSEF DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA